> Entwurf auf Grundlage des Produkts, wie es gebaut ist. Vor Veröffentlichung anwaltlich prüfen lassen. Platzhalter in [eckigen Klammern] sind auszufüllen.

Allgemeine Geschäftsbedingungen

Die kurze Fassung: fünf kostenlose Tage in jedem Tarif, keine Abbuchung ohne deine aktive Entscheidung, Kündigung mit zwei Klicks. Und wir tun nicht so, als wäre eine Trainings-App medizinische Beratung.

§ 1 Geltungsbereich und Anbieter

(1) Diese AGB gelten für alle Verträge über die Nutzung der App „Victory Fitness“ (Web-App und installierte Progressive Web App) zwischen dir und Josephine Akko, Einzelunternehmen unter der Bezeichnung „Victory Fitness“, Owiesenstrasse 66, 22177 Hamburg (im Folgenden „wir“). Konzept, Trainingsinhalte und Coaching verantwortet Gründer und Head Coach Victor Akko.

(2) Die App richtet sich an Verbraucherinnen und Verbraucher ab 18 Jahren.

(3) Abweichende Bedingungen gelten nur, wenn wir ihnen ausdrücklich in Textform zugestimmt haben.

§ 2 Tarife und Leistungen

Tarif	Jährlich	Monatlich	Enthält
Silver	199 €	24 €	Workout-Bibliothek, alle Challenges, Community, Accountability-Partner, Tagebuch
Gold	299 €	36 €	Silver sowie AI-Coach, Ernährungsplaner, Mahlzeitenanalyse, persönlicher Trainingsplan, Gewohnheitsfelder
Platinum	399 €	48 €	Gold sowie wöchentlicher Gewohnheitsbericht und eine 25-minütige Coaching-Sitzung mit Victor Akko pro Monat
Inner Circle	nur nach Bewerbung, siehe § 8		Platinum sowie persönliches 1:1-Coaching im vereinbarten Rhythmus

(1) Alle Preise sind Endpreise. Solange wir die Kleinunternehmerregelung nach § 19 UStG anwenden, wird keine Umsatzsteuer berechnet und ausgewiesen; danach enthalten die Preise die gesetzliche Umsatzsteuer. In Ghana, Indien, dem Vereinigten Königreich und den USA zeigen wir Preise in der jeweiligen Landeswährung an. Maßgeblich ist der Preis, der dir vor Vertragsschluss angezeigt wird.

(2) Wir entwickeln die App weiter. Wir dürfen Funktionen ändern, solange der Kern deines Tarifs erhalten bleibt und die Änderung für dich zumutbar ist. Fällt eine wesentliche Leistung weg, kannst du außerordentlich kündigen.

§ 3 Registrierung und Konto

(1) Du registrierst dich mit Vorname und E-Mail-Adresse oder über dein Google-Konto. Deine Angaben müssen zutreffen. Pro Person ist ein Konto erlaubt.

(2) Halte deine Zugangsdaten geheim. Bei Verdacht auf Missbrauch informiere uns unter office@victoryfitness.de.

§ 4 Kostenlose Testphase

(1) Silver, Gold und Platinum kannst du jeweils fünf Tage kostenlos testen. Während der Testphase steht dir der volle Leistungsumfang des gewählten Tarifs zur Verfügung.

(2) Am vierten Tag erinnern wir dich daran, dass die Testphase endet. Die Testphase geht **nicht automatisch** in ein kostenpflichtiges Abonnement über. Ein kostenpflichtiger Vertrag entsteht erst, wenn du am Ende der Testphase einen Tarif wählst und die Schaltfläche „Zahlungspflichtig abonnieren“ betätigst.

(3) Wählst du keinen Tarif, endet dein Zugang zu den kostenpflichtigen Funktionen. Dein Verlauf bleibt nach Maßgabe der Datenschutzerklärung zwölf Monate erhalten.

(4) Jede Person kann die Testphase je Tarif einmal nutzen.

§ 5 Vertragsschluss, Laufzeit und Kündigung

(1) Der Vertrag kommt zustande, wenn du die Schaltfläche „Zahlungspflichtig abonnieren“ betätigst und wir die Bestellung per E-Mail bestätigen.

(2) **Monatliches Abonnement:** Laufzeit ein Monat. Es verlängert sich jeweils um einen Monat, wenn du nicht vor Ablauf kündigst.

(3) **Jährliches Abonnement:** Laufzeit zwölf Monate. Kündigst du nicht bis zum Ende dieser Laufzeit, verlängert sich der Vertrag auf unbestimmte Zeit. Danach kannst du jederzeit mit einer Frist von einem Monat kündigen. Wir erinnern dich 30 Tage vor Ende der ersten Laufzeit daran.

(4) Du kündigst über die Schaltfläche „Verträge hier kündigen“ in Profil → Abo und auf unserer Website, ohne dich anmelden zu müssen. Die Kündigung bestätigen wir sofort per E-Mail. Du kannst auch per E-Mail an office@victoryfitness.de kündigen.

(5) Das Recht beider Seiten zur außerordentlichen Kündigung aus wichtigem Grund bleibt unberührt.

(6) **Tarifwechsel:** Ein Wechsel in einen höheren Tarif gilt sofort. Der bereits gezahlte Betrag wird anteilig angerechnet. Ein Wechsel in einen niedrigeren Tarif gilt ab der nächsten Verlängerung.

§ 6 Zahlung und Preisänderungen

(1) Je nach Land zahlst du per Karte, SEPA-Lastschrift, PayPal, Apple Pay, Google Pay, MTN Mobile Money, Telecel Cash oder Bacs. Zahlungen per UPI und Netbanking aus Indien folgen später. Der Betrag wird zu Beginn jeder Laufzeit fällig.

(2) Schlägt eine Zahlung fehl, bleibt dein Zugang sieben Tage bestehen, damit du deine Zahlungsdaten aktualisieren kannst. Danach dürfen wir den Zugang bis zum Zahlungseingang sperren.

(3) Preisänderungen für laufende Verträge teilen wir dir mindestens sechs Wochen vorher mit. Sie gelten nur, wenn du ihnen ausdrücklich zustimmst. Stimmst du nicht zu, läuft dein Vertrag zum bisherigen Preis bis zum Ende der Laufzeit weiter; beide Seiten können dann zum Laufzeitende kündigen.

(4) Rabattaktionen und Empfehlungsangebote gelten nur für den angegebenen Zeitraum und nur für die genannten Tarife und Länder.

§ 7 21-Tage-Gold-Beta und Gastzugang

(1) **Gold-Beta:** Ausgewählte Personen laden wir einmalig ein, Gold 21 Tage kostenlos zu nutzen und uns Rückmeldung zu geben. Die Beta endet automatisch, ohne Kosten und ohne Kündigung. Deine Rückmeldungen dürfen wir zur Verbesserung der App verwenden; veröffentlicht werden sie nur mit deiner gesonderten Zustimmung.

(2) **Gastzugang:** Wer über eine Einladung zu einer Challenge kommt, kann diese Challenge kostenlos als Gast mitmachen. Der Gastzugang beginnt mit dem eigenen ersten Tag und umfasst nur diese Challenge, das Abhaken der Tage, die Rangliste und den Gruppenchat. Er endet automatisch mit dem letzten Challenge-Tag.

§ 8 Inner Circle und persönliche Coaching-Sitzungen

(1) Inner Circle gibt es nur nach Bewerbung. Die Bewerbung ist kein Angebot zum Vertragsschluss und kostenlos. Victor Akko liest jede Bewerbung selbst und meldet sich innerhalb von drei Werktagen. Ein Anspruch auf Aufnahme besteht nicht.

(2) Preis, Laufzeit und Rhythmus des 1:1-Coachings (wöchentlich oder monatlich) werden für jedes Mitglied individuell im persönlichen Gespräch vereinbart und dir vor Vertragsschluss in Textform bestätigt.

(3) Coaching-Sitzungen dauern 25 Minuten, per Zoom oder Telefon. Du buchst sie selbst in der App. Bis 12 Stunden vorher kannst du kostenlos verschieben oder absagen; danach gilt die Sitzung als wahrgenommen.

(4) Die monatliche Platinum-Sitzung verfällt am Monatsende, wenn sie nicht gebucht wurde.

§ 9 Gesundheit — keine medizinische Beratung

(1) Victory Fitness bietet Trainings- und Ernährungsanleitung. Weder die App noch der AI-Coach noch die Coaching-Sitzungen ersetzen eine ärztliche Untersuchung, Diagnose oder Behandlung.

(2) Kläre vor Trainingsbeginn ärztlich ab, ob du gesund genug bist, besonders bei Vorerkrankungen, Schwangerschaft oder nach Verletzungen. Wenn etwas wehtut, hör auf und lass es abklären.

(3) Du trainierst eigenverantwortlich und passt Gewichte und Intensität deinem Zustand an.

§ 10 AI-Coach

(1) Der Coach in Gold, Platinum und Inner Circle ist ein KI-System. Seine Antworten werden automatisch erzeugt und können fehlerhaft sein. Prüfe Empfehlungen auf Plausibilität, besonders zu Ernährung und Belastung.

(2) „Unbegrenzt“ bezieht sich auf die übliche persönliche Nutzung. Automatisierte oder massenhafte Anfragen dürfen wir begrenzen.

§ 11 Community und deine Inhalte

(1) Beiträge werden vor der Veröffentlichung geprüft. Nicht erlaubt sind insbesondere Belästigung, Diskriminierung, Heilversprechen und medizinische Ratschläge, Werbung und Verkauf, sowie Inhalte, die Rechte Dritter verletzen.

(2) Gemeldete Inhalte prüft ein Mensch innerhalb von vier Stunden. Bei Verstößen dürfen wir Beiträge entfernen und bei Wiederholung den Zugang zur Community sperren. Der Zugang zum Training bleibt davon unberührt.

(3) Deine Inhalte bleiben deine. Du räumst uns ein einfaches, unentgeltliches Recht ein, sie innerhalb der App anzuzeigen. Außerhalb deines Feeds — etwa als Beitrag von Victory Fitness — nutzen wir sie nur mit deiner gesonderten Zustimmung, die du

jederzeit widerrufen kannst.

(4) Wenn du Personen einlädst, die die App nicht nutzen, teilst du nur den Einladungslink. Kontaktdaten Dritter laden wir nicht hoch.

§ 12 Verfügbarkeit

Wir bemühen uns um eine Verfügbarkeit der App von 99 % im Monatsmittel. Wartungsarbeiten kündigen wir nach Möglichkeit vorher an. Trainingseinträge, die du ohne Internetverbindung machst, werden bei der nächsten Verbindung übertragen.

§ 13 Haftung

(1) Wir haften unbeschränkt bei Vorsatz und grober Fahrlässigkeit, bei Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit, nach dem Produkthaftungsgesetz sowie im Umfang einer übernommenen Garantie.

(2) Bei leichter Fahrlässigkeit haften wir nur für die Verletzung wesentlicher Vertragspflichten, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrags erst ermöglicht und auf deren Einhaltung du regelmäßig vertrauen darfst. In diesem Fall ist die Haftung auf den vertragstypischen, vorhersehbaren Schaden begrenzt.

(3) Im Übrigen ist die Haftung ausgeschlossen.

§ 14 Änderungen dieser AGB

Änderungen dieser AGB teilen wir dir mindestens sechs Wochen vor Inkrafttreten in der App und per E-Mail mit. Änderungen, die Hauptleistungen oder Preise betreffen, gelten nur mit deiner ausdrücklichen Zustimmung.

§ 15 Schlussbestimmungen

(1) Es gilt deutsches Recht unter Ausschluss des UN-Kaufrechts. Zwingende Verbraucherschutzvorschriften des Landes, in dem du deinen gewöhnlichen Aufenthalt hast, bleiben unberührt.

(2) Wir sind nicht bereit und nicht verpflichtet, an Streitbeilegungsverfahren vor einer Verbraucherschlichtungsstelle teilzunehmen.

(3) Ist eine Bestimmung unwirksam, bleibt der Vertrag im Übrigen wirksam.

(4) Die Vertragssprache ist Deutsch. Eine englische Fassung stellen wir zur Information bereit; bei Abweichungen gilt die deutsche Fassung.

Widerrufsbelehrung

Widerrufsrecht

Du hast das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag zu widerrufen. Die Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage ab dem Tag des Vertragsabschlusses.

Um dein Widerrufsrecht auszuüben, musst du uns (Josephine Akko, Victory Fitness, Owiesenstrasse 66, 22177 Hamburg, E-Mail: office@victoryfitness.de, Telefon: +49 172 1582637) mittels einer eindeutigen Erklärung (z. B. ein mit der Post versandter Brief oder eine E-Mail) über deinen Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, informieren. Du kannst dafür das beigefügte Muster-Widerrufsformular verwenden, das jedoch nicht vorgeschrieben ist. Du kannst den Widerruf auch über die Schaltfläche „Vertrag widerrufen“ in Profil → Abo erklären; den Eingang bestätigen wir dir unverzüglich.

Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass du die Mitteilung über die Ausübung des Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist absendest.

Folgen des Widerrufs

Wenn du diesen Vertrag widerrufst, haben wir dir alle Zahlungen, die wir von dir erhalten haben, unverzüglich und spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag zurückzuzahlen, an dem die Mitteilung über deinen Widerruf dieses Vertrags bei uns eingegangen ist. Für diese Rückzahlung verwenden wir dasselbe Zahlungsmittel, das du bei der ursprünglichen Transaktion eingesetzt hast, es sei denn, mit dir wurde ausdrücklich etwas anderes vereinbart; in keinem Fall werden dir wegen dieser Rückzahlung Entgelte berechnet.

Hast du verlangt, dass die Dienstleistungen während der Widerrufsfrist beginnen sollen, so hast du uns einen angemessenen Betrag zu zahlen, der dem Anteil der bis zu dem Zeitpunkt, zu dem du uns von der Ausübung des Widerrufsrechts hinsichtlich dieses Vertrags unterrichtest, bereits erbrachten Dienstleistungen im Vergleich zum Gesamtumfang der im Vertrag vorgesehenen Dienstleistungen entspricht.

Muster-Widerrufsformular

Wenn du den Vertrag widerrufen willst, fülle bitte dieses Formular aus und sende es zurück.

An Josephine Akko, Victory Fitness, Owiesenstrasse 66, 22177 Hamburg, E-Mail: office@victoryfitness.de

Hiermit widerrufe(n) ich/wir (*) den von mir/uns (*) abgeschlossenen Vertrag über die Erbringung der folgenden Dienstleistung:

Bestellt am (*) / erhalten am (*):

Name des/der Verbraucher(s):

Anschrift des/der Verbraucher(s):

Unterschrift des/der Verbraucher(s) (nur bei Mitteilung auf Papier):

Datum:

(*) Unzutreffendes streichen.

Version 4, gültig ab 5. Oktober 2026. Ersetzt Version 3 vom 12. Mai 2026.